

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1617/2533	นางชะม้อย เกตุอยู่	โจทก์
	นางผิว หมวกผัน	ผู้ร้อง
	นายสนิท เกตุอยู่ กับพวก	จำเลย
	นางผิว หมวกผัน ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องยื่นฎีกา มีทางชนะคดีในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 108)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามสัญญาเช่าและค่าประกันศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 40,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์ของจำเลยคือเรือนเลขที่ 70 และ 176 หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทรวม 2 หลัง ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าเรือนเลขที่ 176 หรือ 178 เป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องครอบครองมาโดยสงบเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมากกว่า 40 ปี ขอให้ปล่อยเรือนดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 104,103)

คำสั่ง

ตามคำร้องเป็นกรณีขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณารหัสแล้วอนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

ตามคำร้องเป็นกรณีขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณารหัสแล้วอนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ